

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 388/2538

นายสมชาย อุดมวงษ์

โจทก์

นายพะเยาว์ ณ ระนอง

จำเลย

นายพะเยาว์ ณ ระนอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา จำเลยมีความประสงค์ที่จะขอวาง หลักประกันคือโฉนดที่ดินและสมุดเงินฝากของธนาคารออมสิน ซึ่งมีจำนวนพอชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไว้ต่อศาล ขอให้ศาลโปรดงดการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 วรรค 3 โปรดอนุญาต หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 97) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 345,544 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2535(วันฟ้อง) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 490,544 บาท แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา (อันดับ 92) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกาพิจารณา (อันดับ 98)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยยื่นคำร้องขอให้งดการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 วรรคสามจึงอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งให้ส่งคืนศาลชั้นต้น เพื่อพิจารณาสั่งคำร้องของ จำเลยต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยยื่นคำร้องขอให้งดการบังคับคดีตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 วรรคสามจึงอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้น  
ที่จะมีคำสั่งให้ส่งคืนศาลชั้นต้น เพื่อพิจารณาสั่งคำร้องของ จำเลยต่อไป

(เจริญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-สุนิทร์ นาควิเชียร)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |